

南京市玄武区人民检察院

起诉书

玄检刑诉〔2024〕XXX号

被告人周海涛，男，1998年2月14日出生，居民身份证号码3201*****1234，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江苏省南京市玄武区XX路XX号，住址同户籍所在地。

因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2024年4月16日被南京市公安局玄武分局刑事拘留，经本院批准，于2024年4月23日被南京市公安局玄武分局执行逮捕，现羁押于南京市玄武区看守所。

本案由南京市公安局玄武分局侦查终结，以被告人周海涛涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2024年5月6日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2024年5月8日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2024年4月初，被告人周海涛在南京市玄武区XX路XX网吧上网时，结识一名陌生男子（身份不明，另案处理）。该男子以每月人民币800元的价格向周海涛租用银行卡，周海涛表示同意。

2024年4月8日，被告人周海涛在南京市玄武区XX银行网点，使用本人居民身份证办理银行卡一张（卡号：6217*****2345），并开通网上银行、手机银行及U盾。办卡当日，周海涛将银行卡及U盾交给该男子。该男子通过微信将周海涛拉入一个微信群，并告知其“以后在群里等派单就行”。周海涛先后收到该男子微信转账共计人民币800元。

2024年4月10日至4月12日，上述银行卡累计接收资金共计人民币600,000元，均在到账后24小时内被分散转出至多个账户。

经公安机关侦查，上述银行卡接收的资金中，已核实涉及电信诈骗案件2起，被害人分别为张某某、李某某，涉案金额共计人民币600,000元。

2024年4月15日，被告人周海涛在南京市玄武区XX路XX号家中被公安机关抓获归案。到案后，被告人周海涛如实供述了上述犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

一、书证

户籍证明：证实被告人周海涛的身份信息；

银行开户记录：证实周海涛于2024年4月8日在XX银行南京玄武支行开立账户（卡号6217*****2345）；

银行交易流水：证实该账户于2024年4月10日至4月12日期间累计接收资金600,000元并转出；

扣押决定书、扣押清单：证实扣押周海涛手机一部。

二、电子数据

涉案银行卡网银转账记录电子数据：证实资金转入转出情况；

周海涛手机微信聊天记录：证实其与陌生男子联系出租银行卡及收取报酬的过程；

周海涛手机微信群信息：证实其被拉入一个跑分微信群。

三、被告人供述与辩解

被告人周海涛的供述与辩解：证实其出租银行卡的事实。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人周海涛对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人周海涛明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其提供银行卡及支付结算帮助，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人周海涛到案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人周海涛自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理。建议判处被告人周海涛有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元。

根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

南京市玄武区人民法院

检察员：XXX

2024年5月15日

(院印)